

新北市政府警察局汐止分局 訴願答辯書

訴 願 人：林祐儒

地 址：新北市汐止區嵐霓街 47 巷 8 號 5 樓

原處分機關：新北市政府警察局汐止分局

發文日期：中華民國 114 年 11 月 5 日

發文字號：新北警汐刑字 1144582207 號

訴願人因違反洗錢防制法事件，不服本分局中華民國 114 年 9 月 7 日新北警汐刑字 1144250329 號書面告誡，提起訴願，謹依法答辯如下：

答 辯 聲 明

訴願駁回。

事 實

一、內政部警政署刑事警察局查獲馬鉉企業有限公司（下稱馬鉉公司）及豐濤生技有限公司（下稱豐濤公司）大量收集他人向蝦叻拍賣購物平臺申請之帳號，涉犯違反洗錢防制法第 21 條第 1 項規定罪嫌（無正當理由收集他人向提供第三方支付服務之事業申請之帳號），並移送本分局查處。

二、上開移送資料發現訴願人於 113 年 2 月 7 日將其向蝦叻拍賣購物平臺申請之帳號 5837 2914（下稱系爭帳號），以每週賣場營利所得百分之 1.5 作為報酬，交付、提供予馬鉉公司使用。

三、本分局於 114 年 9 月 7 日通知訴願人到案說明並製作調查筆錄。經調查認訴願人收受對價將自己向第三方支付服務之事業申請之帳號交付、提供予他人使用，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，已違反洗錢防制法第 22 條第 1 項及第 3 項第 1 款（期約或收受對價而犯之）規定，爰依同條第 2 項、第 4 項規定，以中華民國 114 年 9 月

7 日新北警汐刑字 1144250329 號書面告誡（下稱系爭告誡書），裁處訴願人告誡。

四、系爭告誡書經本分局委由中華郵政股份有限公司以掛號於中華民國 114 年 9 月 18 日送達訴願人，由訴願人本人收受。訴願人不服，於中華民國 114 年 10 月 16 日提起本件訴願。

理 由

一、實體答辯：

（一）按洗錢防制法第 22 條規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限（第 1 項）。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾 5 年再違反前項規定者，亦同（第 2 項）。違反第 1 項規定而有下列情形之一者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 1 百萬元以下罰金：一、期約或收受對價而犯之。二、交付、提供之帳戶或帳號合計 3 個以上。三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第 4 項規定裁處後，5 年以內再犯（第 3 項）。前項第 1 款或第 2 款情形，應依第 2 項規定，由該管機關併予裁處之（第 4 項）。」

（二）訴願人提供系爭帳號予馬銓公司，取得每週賣場營利所得百分之 1.5 作為酬庸，訴願人係因投資，提供、交付系爭帳號。

（三）提供系爭帳戶之報酬係由馬銓公司匯入蝦的錢包再轉入訴願人之中華郵政帳戶，惟正常投資獲利應逕由該公司申設之公司帳戶，並將相關獲利匯入，再提供薪資予訴願人之帳戶，反關本案事實與正常公司營運之事實相違。

（四）故認交付行為及理由並不符合洗錢防制法第 22 條第 1 項但書之規定。

（五）訴願人以每週蝦的賣場營業額百分之 1.5 作為提供系爭帳戶之報酬，屬洗錢防制法第 22 條第 3 項第 1 款所稱之期約或收受對價，此有訴願人之調

查筆錄、帳號租賃契約書等影本附卷可稽，本分局依同條第 2 項及第 4 項規定裁處告誡，於法並無不合。

（六）至訴願人主張未給予陳述意見之機會等語。惟本分局於交付系爭告誡書前已通知訴願人到案製作調查筆錄，訴願人於筆錄中已就本案事實陳述意見，本分局並已將其陳述列入審酌。

二、檢附原卷 1 宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

1、本分局留存之系爭告誡書影本 1 份（理由及其法令依據欄勾選洗錢防制法第 22 條第 3 項第 1 款）。

2、送達證書影本 1 份。

3、訴願人 114 年 9 月 7 日調查筆錄影本 1 份。

4、帳號租賃契約書影本 1 份。

5、內政部警政署刑事警察局移送資料影本 1 份。

6、蝦叻錢包金流轉出紀錄影本 1 份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府警察局汐止分局

代 表 人：分 局 長

中華民國 114 年 11 月 5 日